

1518440-96.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... criminal do réu pelo crime de roubo impróprio e majorado pelo concurso de agentes. A vítima Sonia reconheceu o réu nas duas fases da persecução penal com bastante segurança (fls. 09 e em audiência). Sonia contou que é boliviana e vendia churrasco na frente de sua casa, situada na Rua Coimbra, e sua filha Blanca estava em sua companhia. Naquela noite, avistou dois rapazes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518440-96.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518440-96.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220946/2022 - 08º D.P. BRAS, 26748199 - 08º D.P. BRAS, 2220946 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REINALDO OLIBBELLA GIMENEZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 980/2022. VISTOS. REINALDO OLIBBELLA GIMENEZ, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 1º e parágrafo 2º, II, do Código Penal, porque no dia 14 de agosto 2022, por volta da 21h57min, na Rua Doutor Costa Valente, altura do numeral 247, Brás, nesta cidade, agindo com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução com outro indivíduo não identificado, teria subtraído, para proveito comum, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A30, avaliado em R\$ 1.300,00, de propriedade da vítima Blanca Reichel Velasquez Apaza, e após a subtração, teria empregado grave ameaça e violência contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do produto da subtração para si. Houve prisão em flagrante, convertida em preventiva conforme r. decisão proferida pelo Juízo do Plantão (fls. 38/41). A denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2022 (fls. 62/63). Citado, o réu

apresentou resposta à acusação (fls. 81/82). Produziu-se prova oral, com oitiva da vítima, de três testemunhas comuns e interrogatório. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede o pedido contido na denúncia. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 24/26, laudo do canivete a fls. 86/90, e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa ficou evidenciada. Na fase policial, quando de sua prisão em flagrante (fls. 06), o réu preferiu o silêncio. Em juízo, o réu alegou inocência. Afirmou que estava caminhando com um rapaz brasileiro, que disse que ia roubar e foi ele que pegou o telefone da menina. O interrogando afirmou ter ficado parado. Depois a senhora vítima veio atrás e puxou-o pela blusa. Então chegou o segurança. É paraguaio e está no Brasil faz 7 meses, trabalhava com costura. Nunca foi preso no Paraguai. No Brasil, em maio, foi preso e está sendo processado por receptação de telefone roubado. Tem 18 anos de idade. Tem tatuagem de cruz na parte de trás do pescoço. Conhecia as vítimas, que são trabalhadoras. O rapaz brasileiro que praticou o crime mora numa favela próxima. Já o conhecia da região. Disse que o rapaz fugiu e era muito rápido. Sobre o canivete, disse que era pequeno e costumava usá-lo para limpar a unha. A frágil versão exculpatória do acusado em juízo não afetou a força do conjunto probatório amealhado, que se revelou suficientemente robusto, perfeitamente apto a demonstrar a responsabilidade criminal do réu pelo crime de roubo impróprio e majorado pelo concurso de agentes. A vítima Sonia reconheceu o réu nas duas fases da persecução penal com bastante segurança (fls. 09 e em audiência). Sonia contou que é boliviana e vendia churrasco na frente de sua casa, situada na Rua Coimbra, e sua filha Blanca estava em sua companhia. Naquela noite, avistou dois rapazes caminhando e conversando. Eles vinham em direção da depoente e subtraíram o celular das mãos de Blanca. Após a subtração, um saiu correndo e o réu caminhou normal. Logo após a subtração, a depoente e Blanca correram atrás dos agentes, com o intuito de recuperar o celular. Logo em seguida, com a ajuda de populares, conseguiram deter o acusado. O comparsa do réu correu muito rápido e não foi alcançado. Na ocasião, a depoente não conseguiu localizar o celular em posse do acusado. O acusado ameaçou agredir a depoente, caso ela não o soltasse. Então o réu apertou com força o braço da depoente e o braço ficou roxo. Antes que pudesse escapar, o réu foi abordado por policiais militares. O celular não foi recuperado e seguiu em posse do comparsa do réu. A depoente não conhecia os agentes anteriormente, mas soube que eram paraguaios e moravam juntos. Em juízo, de maneira sigilosa, a depoente olhou para o réu, ao lado de outros dois presos algo parecidos com ele, todos na Penitenciária de Itaí e identificados por placas numéricas de 1 a 3, estando o réu com a placa de número 1. A depoente reconheceu o réu, com o número 1, e reforçou a presença de tatuagem na parte de trás do pescoço dele. A depoente pediu para ver o pescoço do réu e, assim que viu a tatuagem, prontamente confirmou ser ele o agente criminoso. A depoente disse que sua Blanca ficou com muito medo e pelo celular subtraído havia pago R\$ 350,00. Blanca, filha de Sonia, tem 16 anos de idade e relatou que estava em companhia de sua mãe, ambas em frente de casa, vendendo churrasco, quando percebeu dois rapazes se aproximando e conversando entre eles. A depoente estava usando o celular, que estava em suas mãos. Um dos agentes arrancou o celular de suas mãos e saiu correndo com o comparsa, que estava perto, na esquina. Após a subtração, cada agente correu para um lado. A depoente e Sonia correram atrás dos agentes, sendo que Sonia conseguiu deter o acusado com a ajuda de populares. O réu tentou se desvencilhar e disse que ia agredir sua mãe. O braço de Sonia ficou machucado pela ação do réu. Logo depois, chegaram os policiais militares. O réu estava com uma faca. Nunca tinha conversado com o réu e também não conhecia o comparsa do réu. Estimou seu prejuízo em R\$ 500,00. Em juízo, de maneira sigilosa, a depoente olhou para o réu, ao lado de outros dois presos algo parecidos com ele, todos na Penitenciária de Itaí e identificados por placas numéricas de 1 a 3, estando o réu com a placa de número 1. A depoente reconheceu o réu, com o número 1, sem qualquer titubeio. Os policiais militares Alex e Gabriel, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram depoimentos concatenados e isentos. Ambos reconheceram o réu em audiência e não o conheciam anteriormente.

Disseram que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um tumulto e foram acionados pela filha de uma senhora de nome Sonia. A filha chama-se Blanca. As duas mulheres vendiam churrasco na Rua Coimbra. Estavam trabalhando, quando surgiram o acusado e um comparsa, que empurraram a filha e subtraíram o celular das mãos da vítima Sonia com movimentos bruscos. Souberam, também, que a vítima tinha tentado recuperar seu aparelho, mas fora empurrada pelo réu. O réu apontou o canivete para a senhora vítima e fez ameaças de bater na vítima, como contou o policial Gabriel. Os policiais chegaram em cinco minutos e a vítima contou o que tinha acontecido e mostrou o rumo tomado pelos agentes. O réu foi localizado e detido. O celular da vítima não foi localizado com o réu. O réu tinha R\$ 200,00 e um canivete preto. O réu negou a prática criminosa e disse que usava o canivete para sua proteção. O réu disse que poderia ajudar nas investigações, mas não disse quem era o comparsa. Os dois policiais afirmaram que a vítima foi categórica em reconhecer o réu. Na delegacia, o réu permaneceu em silêncio. O comparsa do réu não foi localizado. Mãe e filha estavam muito assustadas. Com efeito, a prova é concatenada e segura, perfeitamente apta a sustentar a condenação do acusado nos moldes da denúncia. Não há hipóteses de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para furto e ameaça. O réu foi reconhecido pelas duas vítimas com perfeita segurança, nas duas fases da persecução penal, e nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal. A vítima Sônia lembrou-se inclusive da tatuagem que o réu tem no pescoço, como se viu em audiência. E as duas vítimas descreveram o crime de roubo impróprio, certo que o aparelho subtraído não foi recuperado. Vale ressaltar que nem as vítimas, nem os milicianos tinham qualquer interesse em mentir para prejudicar o réu, que não conheciam antes dos fatos. As vítimas são bolivianas e o réu, paraguaio. São de grupos diferentes e não tinham relacionamento. A defesa não comprovou qualquer fato que pudesse denegrir a idoneidade moral das vítimas ou a atuação profissional dos policiais militares. Ao lado disso, o réu faltou com a verdade em juízo ao alegar que não ameaçou verbalmente a vítima Sonia e que não apertou o braço dela. Houve, de fato, grave ameaça verbal e emprego de violência física, logo após a subtração, eis que o acusado ameaçou a vítima de agressão, além de ter apertado o braço dela, para que fosse solto. As duas vítimas referiram que o braço de Sonia chegou a ficar roxo pelo apertão dado pelo réu. Blanca disse que o réu tentou se desvencilhar e disse que ia agredir sua mãe. Restou claro que o acusado agiu dessa forma para assegurar a impunidade do crime e para garantir que seu comparsa tivesse tempo para fugir com o aparelho subtraído. Nesse sentido, também não há como acolher a tese defensiva subsidiária de desclassificação da conduta de roubo impróprio para a de furto e ameaça. Ao contrário do alegado pela combativa defesa, ficou sobejamente demonstrado o nexo causal entre a subtração e a ação ameaçadora e violenta do réu em relação à vítima Sônia, imediatamente após o arrebatamento do bem. Pois bem. Caracterizadas a autoria criminosa, a grave ameaça e a violência do roubo impróprio, não há como acolher as teses de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificatória para furto ou para furto e ameaça. Assim sendo, está correta a capitulação de roubo impróprio, eis que o réu e o comparsa primeiramente apossaram-se do celular e depois o réu ameaçou e agrediu a vítima para garantir o sucesso da empreitada criminosa e a fuga com o bem, jamais recuperado. Em campo probatório de crime de roubo, a palavra firme das vítimas e o reconhecimento do réu por elas efetuado são sumamente valiosos, pois, incidindo sobre proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e narrar-lhe a atuação e não acusar um inocente. Assim, as palavras das vítimas sobrepõem-se a do réu, notadamente porque amparadas pelos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório e porque o acusado pode silenciar, contar meias verdades ou mesmo mentir para cavar uma redução na condenação. Por outro lado, ficou bem demonstrada a causa de aumento de pena do concurso de agentes, que decorre das palavras de mãe e filha. Não há dúvidas de que houve concurso de agentes, pois o acusado e seu comparsa estavam irmanados pelo mesmo desiderato criminoso, previamente programado. Antes da prática criminosa, as duas vítimas viram o réu caminhando ao lado do comparsa foragido e conversando com ele. Houve divisão de tarefas e certamente haveria repartição do lucro obtido com o celular subtraído. Após a subtração, o réu e seu comparsa empreenderam fuga conjunta e o

comparsa do réu evadiu-se na posse da res furtiva. Operada a subtração, o acusado ameaçou e empregou violência física contra a vítima Sonia para garantir o sucesso da empreitada criminoso e a fuga com o bem. Ocorre que o comparsa do réu correu rápido e evadiu-se com o celular subtraído, enquanto o réu foi alcançado pelas vítimas. Diante de sólido e sereno contexto probatório, impõe-se a condenação por roubo impróprio e majorado pelo concurso de agentes. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu é tecnicamente primário (certidão de fls. 31). Possui um processo em andamento por receptação perante a 25ª Vara Criminal da Capital. Nessa primeira fase de cálculo, verifico a presença de circunstâncias judiciais, que orientam majoração em um sexto sobre a pena mínima prevista pelo tipo legal. As vítimas amargaram prejuízo financeiro da ordem de R\$ 350,00 a R\$ 500,00, como estimaram em audiência, eis que o aparelho não foi recuperado. As vítimas vendiam churrasquinho na rua e por certo que o valor do bem perdido representou desfalque relevante ao orçamento da família. Ainda, o réu e o comparsa investiram contra uma senhora e uma adolescente, aproveitando-se da superioridade de força física dos dois jovens rapazes em relação às duas mulheres, o que dificultou qualquer resistência por parte delas. Obtenho a pena de QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA. Entretanto, o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, motivo pelo qual compenso o aumento pela circunstância judicial com a redução pela atenuante da menoridade penal relativa e fixo a pena no mínimo legal de QUATRO DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA. Tendo em vista a incidência da causa de aumento de pena descrita pelo inciso II, do parágrafo 2º, do artigo 157, do Código Penal, elevo a pena no mínimo previsto de um terço e obtenho o resultado de CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E TREZE DIAS-MULTA, o que torno definitivo à míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, compatível com a conduta de roubo, seja pela gravidade do delito, que assola de medo e insegurança a população ordeira e honesta, seja pela demonstração de audácia e periculosidade do agente, com personalidade desvirtuada e insensível aos valores de respeito ao próximo e ordem pública. O roubo em vias públicas é cada vez mais causador de pânico para as pessoas, completamente impotentes e indefesas. Como já analisado na primeira fase de cálculo de pena, o réu e o comparsa foragido valeram-se da superioridade física para a prática criminoso, vitimando duas mulheres sozinhas. Ainda, trata-se de réu estrangeiro, sem vínculos demonstrados com o distrito da culpa, o que também recomenda o regime mais gravoso, para garantia de cumprimento da pena. O réu foi preso em flagrante em 14 de agosto de 2022. O tempo de prisão não o favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar REINALDO OLIBBELLA GIMENEZ à pena de CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E TREZE DIAS-MULTA, em regime inicial fechado e piso mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 1º e parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal. Preso em flagrante, o réu permaneceu custodiado pelos trâmites do processo. Agora que condenado por roubo em regime fechado, com mais razão, deverá permanecer custodiado. Recomende-se-o na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunique-se o Consulado do Paraguai e expeça-se ofício ao Ministério da Justiça, para as providências quanto a sua expulsão do país.

P. R. I. C.

São Paulo, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA